

Costituzione

La nostra costituzione è il frutto dell'assemblea costituente, eletta il 2 giugno 1946
redime testo definitivo nel dicembre 47

Viene firmata dal capo provvisorio De Nicola

Sostituisce lo statuto albertino, che era in vigore da 100 anni →era stato concesso da Carlo Alberto, con le guerre di indipendenza →è l'unico statuto che non viene abrogato (mentre quelli concessi dagli altri sì)

Statuto, non costituzione →perché viene concesso unilateralmente dall'alto →è un regolamento, delle norme dettate dal re senza una consultazione

È una costituzione ottriata = concessa dall'alto →il sovrano declina una serie di norme

Statuto segna il passaggio da monarchia a monarchia costituzionale

Governo è responsabile davanti al re in monarchia, mentre al parlamento in monarchia costituzionale

Mussolini mantiene lo statuto perché era una costituzione flessibile (mentre quella attuale è rigida)

Una costituzione flessibile può essere modificata con maggioranza parlamentare semplicemente →non richiede un iter parlamentare complesso

Mussolini quindi naviga nelle regole dello statuto

Sulla scia di questa esperienza, la costituzione attuale è rigida: non può essere cambiata con una legge ordinaria →serve iter molto complesso

Nulla tranne l'articolo 7, che quando viene concepito la possibilità di modifica →regola rapporti stato - chiesa, non è necessaria "procedimento di revisione costituzionale"

La costituzione del 48 comprende nel 7 i patti Lateranensi →voluto fortemente da De Gasperi →e Togliatti non lo osteggia, per evitare scontro

Nel 1984 Craxi, presidente del consiglio, firma con il vaticano nuovo concordato →che ha fatto diventare lo stato italiano uno stato laico: religione cattolica riconosciuta come di maggioranza, ma non come religione di stato

Adesso non è + obbligatoria religione a scuola, inoltre il matrimonio religioso non ha immediato valore civile

I primi 12 principi hanno il compito di riassumere ciò che viene approfondito nei vari articoli successivi

La nostra costituzione è antifascista →ci sono degli aspetti che hanno radici nella nostra storia →viene elaborata infatti nel 46

Viene scritta con l'intento di evitare che si possa ripetere quell'esperienza

- è composta dai 12 principi fondamentali
- una prima parte che tratta dei diritti e doveri dei cittadini
- seconda parte che tratta della struttura dello stato
- epilogo

La costituzione afferma che la sovranità spetta al popolo →ma se la sovranità è popolare, il popolo ha anche dei doveri nella gestione del potere

La costituzione garantisce dei diritti, ma il popolo ha anche doveri

Per esempio articolo 4: la repubblica riconosce il diritto al lavoro →ma poi, ogni cittadino ha il dovere di partecipare a un'attività

Lo stato dà possibilità, e il cittadino si impegna ad accogliere queste opportunità

La costituzione non è un insieme di leggi, non è un codice →ma è un insieme di norme: indica i criteri che devono ispirare la giurisprudenza →il codice civile e penale devono rispettare i principi fondamentali dettati dalla costituzione